

1038149-89.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Beatriz de Souza Cabezas

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... de não localização do veículo após um roubo ou furto, a princípio, a ré está obrigada a pagar uma multa ao autor nos termos da referida cláusula contratual.

Não é razoável condicionar o pagamento da indenização a circunstâncias onerosas ao autor conforme se vê no contrato de adesão como a comunicação de eventual roubo ou furto no prazo exíguo de 15 minutos ou elaboração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Cível

Rua dos Crisantemos, 29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1038149-89.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1038149-89.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Mateus Augusto Santos Silva

Requerido:

Persegue Consultoria Ltda.

Justiça Gratuita

CONCLUSÃO

Em 02 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos a Dra. BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS, MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos. Eu, \_\_\_\_\_, escrevente, digitei.

Vistos.

MATEUS AUGUSTO SANTOS DA SILVA ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face de PERSEQUE CONSULTORIA LTDA, aduzindo que contratou os serviços da ré a fim de assegurar sua motocicleta Honda CG/160 FAB, ano 2020, placa EUZ8D30, preta. O contrato de prestação de serviços foi realizado com previsão de pagamento em 12 parcelas de R\$ 113,00. Em 17/06/2021 a motocicleta foi furtada e, assim entrou em contato com a polícia militar e com a requerida informando o ocorrido para em conjunto localizassem o veículo. A requerida lhe informou que já tinha equipe apta a recuperar o bem e que o autor deveria apenas fazer o Boletim de Ocorrência e esperar respostas, sem contudo, fornecer protocolo. Após não ter localizado o

veículo, a requerida pediu a remessa do Boletim de Ocorrência e demais documentos necessários. Em 28/09/2021 a requerida recusou o pagamento da indenização sob o argumento de que as indenizações são aplicadas em favor de veículos quitados e que para tanto deveria proceder a quitação do veículo e reencaminhar os documentos para nova análise. Aduz a obrigação da requerida em realizar o pagamento do sinistro, levando em consideração o não descumprimento comissivo de nenhuma de suas responsabilidades. Disse que a requerida impôs cláusula com limitação de 50% do valor da cláusula penal, o que corresponde valor abaixo da metade do veículo, causando, assim, enriquecimento ilícito. Assim, requer que a cláusula penal seja reinterpretada e reconhecida como abusiva e que seja arbitrada a indenização da cláusula penal para o valor da Tabela Fipe, ou seja R\$ 14.542,00. Além disso, impugna as cláusula 7.16 .. Requereu, por fim, a procedência da ação para o fim de condenar a requerida ao pagamento da indenização do veículo em 100% da Tabela Fipe, qual seja R\$ 14.542,00 ou subsidiariamente o valor previsto na cláusula penal no importe de R\$ 5.700,00 com os acréscimos legais desde o sinistro devendo a requerida ser condenada no acréscimo de 30% da indenização, além de pagamento a título de danos morais no valor de R\$ 5.000,00. Pediu os benefícios da Justiça Gratuita.

Concedido os benefícios da Justiça Gratuita (fl. 53).

PERSEGUE S/A CONSULTORIA LTDA apresentou contestação às fls. 56/97 e impugnou, preliminarmente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. No mérito, disse não ser uma sociedade seguradora e que o contrato de prestação de serviços de rastreamento e monitoramento celebrado entre as partes tem linguagem clara e de fácil compreensão, e, não se equipara a contrato de seguro. Assim, se o autor tinha a intenção de recomposição do patrimônio equivalente ao valor do veículo em qualquer hipótese de subtração, deveria ter optado por um contrato securitário padrão. Explicou que após a contratação da empresa, é instalado um dispositivo eletrônico (hardware) no veículo a ser rastreado, que dispõe de um receptor de coordenadas de GPS e as envia remotamente pela rede GSM/GPRS para uma plataforma de monitoramento e rastreamento (software) responsável pela integração do sistema. Disse que a falta de garantia de sucesso na localização do veículo rastreado é plenamente justificável, eis que o sistema de localização se dá por tecnologia GSM-GPRS (General Packet Radio Service) que como qualquer rede de sinal poderá sofrer oscilações e estar fora da área de cobertura ou ainda ser retirado do veículo por terceiros e/ou ter a eficiência comprometida quando não submetido aos testes de sinais mensais, entre vários outros fatores, que em caso de substituição e reparação do bem, faça com o proprietário do veículo contrate um seguro, ao invés de serviço de rastreamento. Comunicado o roubo em 17/06/2021 enviou sua equipe de apoio terrestre às imediações do ocorrido, onde foram realizadas varreduras e buscas na localização do bem e também em outras regiões da cidade, além de outras providências contratuais, cumprindo assim, fielmente o pactuado, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços. Além disto, disse que o autor descumpriu a cláusula 7.16 que determina a comunicação no prazo máximo de 15 minutos. Além disto, não apresentou documento de quitação do veículo. No caso de todas as exigências terem sido cumpridas, o que não é o caso dos autos, o autor faria jus apenas ao recebimento do valor da cláusula penal constate no preâmbulo do contrato, ou seja, R\$ 5.700,00. Requereu por fim, a improcedência da ação.

Réplica (fls. 259/264).

É o relatório.  
Fundamento e decido.

O processo comporta julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a desnecessidade de produção de demais provas.

Afasto por fim, a impugnação da Justiça Gratuita, já que ao impugnante cabe a prova da suficiência financeira do beneficiário, o que não o fez.

Assim, mantenho o benefício concedido.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

Conforme se verifica dos autos, as partes celebraram o denominado "contrato de prestação de serviços de rastreamento e de monitoramento de veículo com recuperação" (fls. 27/39), no qual a ré comprometeu-se com a obrigação de realizar o rastreamento, monitoramento e localização do veículo do autor em caso de roubo ou furto.

Em que pese a ré defender que sua obrigação era de meio e não de resultado, o fato é que o teor das cláusulas 7.7. e 7.8. do contrato deixa clara a obrigação de resultado assumida entre as partes, tanto que em caso de não localização do veículo há a obrigação do pagamento de uma multa ao contratante, confira-se:

"7.7. Caso o Veículo não seja localizado em até 30 (trinta) dias, contados da comunicação da ocorrência de furto ou roubo à Central de Atendimento, as Partes acordam que o CONTRATANTE deverá entregar toda a documentação constante na cláusula 7.13 do presente contrato, comprovando atender as exigências deste contrato para análise.

7.8. Desde que cumpridas todas as exigências contratuais pelo CONTRATANTE será devido pela CONTRATADA o valor especificado em cláusula penal descrito no preâmbulo deste contrato, ainda que superior seja o valor do veículo, declarando o CONTRATANTE, desde já, estar ciente que não receberá qualquer valor superior ao fixado no contrato, para nada mais reclamar a justo título" (fl. 35).

Assim, na hipótese de não localização do veículo após um roubo ou furto, a princípio, a ré está obrigada a pagar uma multa ao autor nos termos da referida cláusula contratual.

Não é razoável condicionar o pagamento da indenização a circunstâncias onerosas ao autor conforme se vê no contrato de adesão como a comunicação de eventual roubo ou furto no prazo exíguo de 15 minutos ou elaboração de boletim de ocorrência em até 30 minutos (Cláusula 7.16 fl. 36).

Trata-se de cláusula contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada e não se coaduna com a boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo, mormente, tendo em vista que tais condições não eram exigidas para a celebração do contrato e o pagamento das mensalidades, tendo somente sido impostas para o pagamento da multa pela ré.

Aliás, como a ré deixa muito claro no contrato e em sua defesa que sua atividade não se confunde com a de uma seguradora, não há falar em agravamento do risco.

Portanto, é irrelevante que o veículo eventualmente estivesse sendo conduzido por terceiro ou que tenha sido estacionado em via pública no momento do roubo, tendo em vista que tais fatos não tem o condão desnaturar a obrigação de resultado assumida pela ré, qual seja, de monitorar o veículo onde quer que se encontrasse.

Neste sentido: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Rastreamento e monitoramento de veículo Motocicleta furtada e não localizada Previsão contratual expressa de pagamento de multa em caso de não localização do bem, no prazo de 30 dias Ação julgada improcedente Sentença reformada Recurso parcialmente provido. "(...) A ré se recusou ao pagamento da referida multa, sob alegação de que o autor prestou informação inverídica no Questionário de Risco, no sentido de que não utilizaria a motocicleta para trabalhar e na data dos fatos a utilizou, o que comprometeria a avaliação real dos riscos que assumiria com a contratação (fl. 84). Ocorre que,

justamente por não se tratar de contrato de seguro é que se torna irrelevante o fato de o sinistro ter ocorrido em via pública e que supostamente o veículo estaria sendo utilizado para trabalho pelo apelante, na medida em que esse só fato não tem o condão de modificar a cláusula contratual livremente pactuada entre as partes, que previa o pagamento de multa em caso de não localização do bem no prazo de 30 dias. Isso porque, o veículo deve ser monitorado e rastreado onde quer que se encontre e independentemente da finalidade de sua utilização, na medida em que não há notícia nos autos de que o equipamento instalado na motocicleta estaria apresentando falhas ou mesmo que estivesse inoperante". (TJ-SP - APL: 10438924320178260002 SP 1043892-43.2017.8.26.0002, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 01/02/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2019)".

Deste modo, as cláusulas contratuais 7.11, 7.16 e 7.18, alínea "h" (fl. 29) devem ser declaradas nulas, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim sendo, a ré deverá pagar ao autor o valor fixado na cláusula penal do contrato, nos termos das cláusulas 7.7. e 7.8, o que equivale a R\$ 5.700,00 (fl. 27).

Não há como acolher o valor requerido na inicial, eis que deve ser observado o valor avençado entre as partes no contrato entabulado.

Verifico que o autor não impugnou o fato de não ter adimplido nove parcelas após a ocorrência do furto, devendo, assim tais valores sejam descontados do valor da indenização a ser paga.

Quanto aos danos morais, não vislumbro sua ocorrência, já que inexistente ofensa ao direito de personalidade a produzir efeitos extrapatrimoniais.

Deverá contudo, o autor providenciar a documentação exigida pela requerida, ressaltando-se, contudo, que caberá a seguradora quitar o débito decorrente da alienação fiduciária perante a instituição financeira e pagar eventual saldo ao segurado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) que será corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data em que a multa deveria ter sido paga (cláusula 7.12 - fl. 35) ou seja, 17.07.2021 correspondente a 30 (trinta) dias após o sinistro e a respectiva comunicação (fl. 143), devendo ser descontado do valor da condenação, o valor relativo a nove parcelas do contrato, inadimplidas pelo autor, bem como o valor pago a título de quitação do contrato de alienação fiduciária.

Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas que deu causa e, honorários advocatícios da parte contrária que arbitro em 10% do valor da condenação, observando-se quanto a gratuidade processual o quanto disposto no artigo 98, parágrafo 3., do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado e, ante o Provimento CG n. 16/2016 e Comunicado n. 438/2016 e, ainda, visando os princípios da economia e celeridade processual, a exequente deverá dar início à execução de sentença (cumprimento de sentença) por meio eletrônico, no prazo de 30 dias.

O requerimento deverá se dar por meio do Portal E-Saj, escolhendo a opção "Petição Intermediária de 1º. Grau", categoria "Cumprimento de Sentença" selecionando a classe, conforme o caso: "156" - Cumprimento de Sentença"; "157" - Cumprimento

Provisório de Sentença” ou ainda “12078 – Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública (artigo 535 do NCPC)”.

Em caso de apelação, e não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, deverá comprovar o recolhimento das custas do preparo, bem como do porte de remessa e retorno, caso haja mídia a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça. Juntamente com o comprovante de recolhimento, para conferência dos valores, nos termos do Art. 102, VI, das NSCGJ, deverá a parte apelante juntar a planilha de cálculo do valor do preparo, devidamente atualizada.

Em caso de parte beneficiária da justiça gratuita, deverá a parte requerida promover o recolhimento das custas iniciais, antes do arquivamento dos autos, salvo se também beneficiário da gratuidade processual, de acordo com o Provimento CGn, 29/2021 (15.06.21).

Decorrido o prazo supra sem providência, arquivem-se provisoriamente os autos.

Intime-se.

Guarulhos, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA